

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Contentieux administratif et jurisprudence

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET JURISPRUDENCE

ORIENTATION

Le contentieux administratif permet de contrôler l'action administrative et de réparer les atteintes causées par elle. Le recours se choisit selon l'acte, la qualité du demandeur, la mesure recherchée et l'office du juge. La jurisprudence est étudiée comme un raisonnement : faits pertinents, procédure, question, règle, application et portée, sans réduire la décision à une phrase isolée.

PARTIE I - JUGE ET ACTES ATTAQUABLES

La compétence du juge administratif dépend de l'organisation juridictionnelle et de la nature du litige. Il faut identifier l'auteur, la mission, le régime de l'acte et l'existence d'un texte attribuant le contentieux à une autre juridiction. Un acte faisant grief modifie la situation juridique ou produit des effets suffisamment directs. Les mesures préparatoires, informations et actes internes peuvent obéir à un régime différent.

L'intérêt pour agir doit être personnel, direct et actuel selon le recours. Une association, une entreprise, un agent ou une collectivité ne justifie pas son intérêt de la même manière. La qualité, la représentation, la décision préalable et le respect du délai sont contrôlés avant l'examen des moyens.

PARTIE II - RECOURS

Le recours pour excès de pouvoir vise l'annulation d'un acte illégal. Le plein contentieux permet, selon les matières, de demander une indemnité, une réformation, une substitution, une résiliation ou une mesure d'exécution. Le recours contractuel suit le régime du contrat et les pouvoirs reconnus au juge.

La requête doit identifier la décision, les parties, les faits, les moyens et les conclusions. Le demandeur doit joindre la décision attaquée ou expliquer son absence, produire les pièces utiles et respecter la forme de saisine. Une demande confuse ou dépourvue de conclusions précises fragilise le débat.

PARTIE III - LÉGALITÉ EXTERNE ET INTERNE

La légalité externe porte sur la compétence, la procédure, la forme et la motivation lorsque celle-ci est exigée. La légalité interne porte sur le sens de la décision, le fondement juridique, les faits, la qualification et le but poursuivi. Une décision peut être annulée pour erreur de droit, erreur de fait, erreur de qualification, détournement de pouvoir ou disproportion lorsque le contrôle applicable le permet.

Le juge adapte l'intensité de son contrôle à la nature de la décision. Il peut vérifier strictement les faits et la qualification, contrôler une erreur manifeste ou respecter une marge d'appréciation. Le moyen doit expliquer la règle, le fait prouvé et le raisonnement qui conduit à l'illégalité.

PARTIE IV - PROCÉDURE ET RÉFÉRÉS

Le procès administratif est écrit et contradictoire, sous réserve des règles propres à l'audience. La communication des mémoires permet à chaque partie de répondre. Le juge peut demander une régularisation, une production ou une précision. Le désistement, le non-lieu, l'irrecevabilité et le rejet au fond ne produisent pas les mêmes effets.

Le référé-suspension exige une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité, lorsque le texte le prévoit. Le référé-liberté ou la mesure de sauvegarde d'une liberté répond à des conditions spécifiques et à un office plus rapide. Une mesure provisoire ne préjuge pas nécessairement du jugement au fond.

PARTIE V - RESPONSABILITÉ ET EXÉCUTION

La demande indemnitaire doit établir le fait générateur, le dommage, le lien causal et le montant réclamé. La faute, le risque, la rupture d'égalité et les régimes spéciaux sont distingués. La victime doit limiter raisonnablement son préjudice et produire les justificatifs de perte, de dépenses, de troubles ou de préjudices personnels.

Après la décision, vérifier son caractère exécutoire, la notification, les injonctions, l'astreinte et la possibilité d'une exécution spontanée ou forcée. Une administration ne peut ignorer une décision définitive; le justiciable doit toutefois utiliser la procédure prévue pour obtenir l'exécution.

MÉTHODE DE COMMENTAIRE D'ARRÊT

Présenter les faits utiles sans les déformer, retracer la procédure, formuler la question de droit, exposer la solution et expliquer sa portée. Distinguer la règle posée, l'application au cas et les réserves. Pour un cas pratique, identifier l'acte, la recevabilité, le recours, les moyens et la mesure recherchée avant de conclure sur les chances et les risques.